

अपील प्रकरण क्रमांक ए/305/2018

**श्री हीरा राठौर, क्वा.नं. सुपर एफ 513 सीएसईबी कालोनी कोरबा पूर्व, जिला कोरबा (छ.ग.)
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा

आदेश दिनांक 11.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीसचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा(छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2017 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा (छ0ग0) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 07.11.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 15.12.2017 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 01.01.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 11.01.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री हीरा राठौर अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "01 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2017 तक ग्राम पंचायत में किन-किन कार्यों के लिये ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कर किस-किस बैंक से राशि किस-किस दिनांक को आहरण किया गया है एवं सभी हितग्राहियों का वाउचर रसीद, पेमेंट की रसीद के साथ व चेक एव कैश किस हितग्राही को दिया गया उसका नाम व पता सहित छायाप्रति की मांग की गई है।"
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया हैं प्रकरण में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7(1) के तहत 30 के भीतर कार्यवाही नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानकारी निशुल्क प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी आदेश में जनसूचना अधिकारी श्री हरिनाम सिंह कोराम उपस्थित। जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी आदेश पालन नहीं किया गया। अपीलार्थी के आयोग के समक्ष द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया।
6. आयोग के सुनवाई दिनांक 20.07.2021 की कंडिका 6 में जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा को जवाब प्रस्तुत करने

- हेतु अवसर प्रदाय तथा जवाब प्राप्त न होने पर 20(1) एवं 20(2) का लेख किया गया तद्उपरांत भी जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. आज सुनवाई में प्रकरण उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा बताया कि जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश तथा आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का पालन नहीं किया गया है।
 8. वर्तमान जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बनिया जनपद पंचायत पोडी उपरोडा, जिला कोरबा को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी से वर्ष 2016—17 की सत्यापित छायाप्रति अपीलार्थी को प्रदान कर आयोग में पावती प्रस्तुत करें।
 9. आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 20.07.2021 के उपरांत जनसूचना अधिकारी श्री हरिनाम सिंह द्वारा अपना लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपना पक्ष समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता। अतः दिनांक 20.07.2021 को जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि कि जाकर उसमें प्रस्तावित सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 250/— रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25000/— रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) इनके वेतन से उक्त राशि जमा कर शासन के खाते में जमा कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
 10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त